

1500345-47.2017.8.26.0663

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Desacato

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... de uma viela, numa região comum de tráfico de drogas, viram uma movimentação estranha. Ao que se recorda, viram um menino próximo a um "escadão" empreendendo fuga e gerou suspeita. Quando terminaram de virar o quarteirão, pela rua de cima, avistaram um veículo que despertou suspeita porque estava próximo ao local onde o menino havia empreendido fuga. Era um veículo preto, Azeera, e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3415-4611, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1500345-47.2017.8.26.0663

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Desacato

Autor

Justiça Pública

Réu

BRUNO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS e outro

CONCLUSÃO

Aos 06 de outubro de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

BRUNO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nos artigos 329, caput, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e MARCELO ALEXANDRE SOARES, também já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, pelos fatos a seguir expostos. Segundo a denúncia, no dia 13 de fevereiro de 2017, por volta das 20h30min, na Rua Joaquim Marquês, nº 184, Bandeirantes, nesta cidade e Comarca de Votorantim/SP, BRUNO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS e MARCELO ALEXANDRE SOARES, teriam se oposto à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo. Ainda segundo a denúncia, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, BRUNO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, teria desacatado funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Recebida a denúncia (fl. 155), os réus foram citados (fls. 155 e 201) e

apresentaram respostas à acusação (fls. 169/170 e 208/209). Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas (fls. 248 e 290). Às fls. 248 e 269, foi decretada a revelia dos réus. Alegações finais orais à fl. 290.

FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

Ouvido na fase policial (fl. 02), o réu Bruno afirmou que realmente veio a ameaçar agredir fisicamente a vítima por não ter gostado de ter que ser abordado. Confessou que xingou os policiais militares.

Interrogado na fase policial (fl. 02), o réu Marcelo afirmou que costumeiramente visita sua mãe no Jardim Bandeirantes e os policiais militares resolveram abordar seu veículo na data dos fatos. Seu irmão ficou inconformado com a abordagem, vindo a xingar e a ofender os policiais militares. Sua mãe o estapeou e então Bruno ficou mais agressivo e violento ainda com os policiais.

Os acusados não foram interrogados em juízo, em razão da decretação de sua revelia (fls. 248 e 269). Marcelo foi declarado revel, por ter mudado de endereço sem comunicar ao juízo e Bruno, por não ter comparecido à audiência de instrução mesmo intimado (fl. 269).

Analisemos a prova produzida em juízo.

A testemunha policial militar Giovani Bruno Paiffer Benedito (áudio e vídeo) reconheceu o réu Bruno e informou não se recordar de todos os detalhes dos fatos, em razão do tempo decorrido. Ao que se recorda, estavam em patrulhamento pelo Jardim Bandeirantes quando, próximo de uma viela, numa região comum de tráfico de drogas, viram uma movimentação estranha. Ao que se recorda, viram um menino próximo a um "escadão" empreendendo fuga e gerou suspeita. Quando terminaram de virar o quarteirão, pela rua de cima, avistaram um veículo que despertou suspeita porque estava próximo ao local onde o menino havia empreendido fuga. Era um veículo preto, Azeera, e pensaram que pudesse ter relação com o tráfico de drogas ou com a compra de drogas. De pronto, viram que aparentava haver uma família no seu interior, ao que se recorda, estavam os réus e uma mulher. A abordagem ocorreu em frente à residência dos pais de um deles. O réu Marcelo contestou muito a abordagem, mesmo tendo sido padrão, e eles nada tendo de ilícito. O acusado Marcelo não queria ser abordado, não queria contar por que estava ali, não queria esclarecer nada e o tempo todo falava que era trabalhador, mesmo sendo explicado que era procedimento padrão e que ele seria liberado. Ele estava muito "alvorçado". Ao que se recorda, ele não era habilitado e havia alguma irregularidade quanto ao veículo. Quando ele percebeu que também estavam fazendo a fiscalização de trânsito, ficou "alvorçado" com relação a guincho, dizia "então, guincha essa bosta aí, faz o serviço de vocês, que daqui a cinco dias eu tiro o veículo, é só isso o que vocês sabem fazer, mexer com trabalhador". A família saiu da residência e o ambiente ficou mais "alvorçado", muitas pessoas falaram, houve muita confusão no local. Ao que se recorda, o réu Bruno, na ocasião, acabou falando alguma coisa e a mãe dele disse que era para ele ficar quieto, respeitar a abordagem e ela o agrediu no local. Ele ficou mais nervoso, discutiu e foi para cima de um dos policiais, Romildo, ficou num "empurra-empurra". O acusado Bruno prensou Romildo na viatura. Havia muita gente. Depois disso, é que todos vieram para cima da equipe. O réu Marcelo também empurrou, resistiu à abordagem, ofendeu os policiais, desafiou-os. A esposa do acusado Marcelo era a pessoa mais tranquila.

A testemunha policial militar João Carlos Diniz Albino (áudio e vídeo) relatou que, no dia dos fatos, estavam em patrulhamento pelo Jardim Bandeirante quando viram um rapaz subindo uma escadaria. Tentaram interceptá-lo subindo uma via acima, mas não o localizaram. Retornaram para o ponto inicial e viram um veículo estacionando no local. Não sabiam se esse veículo teria alguma relação com a ocorrência e, ao que se recorda, a placa seria de outra cidade. Resolveram efetuar a abordagem. Não houve resistência em descer do veículo, somente o passageiro do banco de trás retardou a saída, o réu Bruno. Houve um descontentamento com a abordagem, diziam que eram pais de família. Perceberam que o local era próximo à residência de familiares de um deles. Alguns familiares compareceram ao local da abordagem e o réu Bruno foi agredido pela mãe dele, tentando, ao que acredita, apaziguar o

comportamento hostil dos dois. Após receber os tapas da mãe, o réu Bruno se enfureceu ainda mais, pressionou o policial Capeli e tiveram que intervir. Depois, houve uma incitação para que moradores do local comparecessem e, quando perceberam, vieram alguns moradores e tiveram que pedir apoio. Diversas pessoas foram em direção a eles. O réu Marcelo não era habilitado. Quebraram a prancheta que continha o auto de infração. O réu Marcelo foi um dos que foi em direção aos policiais. O acusado Bruno dizia "eu vou matar vocês, eu pego vocês". Os dois xingaram os policiais. Não conhecia os réus.

A informante Valdelice Soares (áudio e vídeo) disse que é mãe dos acusados. No dia dos fatos estava em sua casa quando sua nora Eloise chegou dizendo que seus filhos estavam sendo xingados por policiais militares na rua. Quando chegou ao local, ficou brava com o réu Bruno e deu um tapa nele, porque não era para ele estar na rua. Lembra que Bruno ficou bravo com o tapa. Não chegou a presenciar os fatos. Não viu os réus avançarem sobre os policiais. Não se recorda totalmente do ocorrido, pois logo após os fatos sofreu um AVC.

A defesa desistiu da inquirição da testemunha Jair Marcílio dos Santos e o Ministério Público desistiu da inquirição da testemunha Romildo da Silva Capeli (fl. 248).

A informante Eloise Aparecida Vaccari (áudio e vídeo) disse que é cunhada do réu Bruno e esposa do réu Marcelo. No dia dos fatos, estavam chegando de um evento e foram abordados pelos policiais. Somente os réus desceram do carro. A testemunha ficou dentro com seus filhos. Acredita que a abordagem foi grosseira e por isso os ânimos tenham se exaltado. Lembra-se de que o réu Bruno ameaçou e xingou os policiais, mas não se lembra de agressão. Os policiais não agrediram os réus. Bruno tem personalidade "grossa" e muito ignorante. Não tem certeza se Marcelo também xingou ou ameaçou os policiais. Lembra de que sua sogra deu uns tapas no Bruno, tentando fazer com que ele parasse. Os policiais iniciaram a abordagem chamando os réus de "vagabundos". Tem bom relacionamento com o réu Bruno, mas não admite algumas coisas que ele faz. Não se recorda se Bruno entrou em sua casa após os tapas dados pela mãe ou se continuou na rua.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria dos delitos recai sobre os réus.

Os acusados não apresentaram suas versões em juízo.

A genitora dos réus, sra. Valdelice, não presenciou os fatos.

A informante Eloise disse que não viu agressão por parte do envolvidos, principalmente pelo fato de estar em local afastado. Por outro lado, viu o réu Bruno xingar e ameaçar os policiais durante a abordagem.

Os policiais, por sua vez, apresentaram relato uniforme acerca do ocorrido, afirmando que após abordagem do veículo em que estavam os acusados, diante da recusa destes em colaborar com a ação, foi necessário o uso de força para conter a resistência exercida por ambos. O réu Bruno ainda proferiu ameaças e xingamentos contra os policiais. E tais alegações vão ao encontro da degravação de fls. 105/115.

Ademais, os depoimentos dos policiais, prestados na fase inquisitorial e judicial, hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto das provas, formando um todo harmônico e lógico.

Os acusados não conheciam os policiais e estes não os conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática dos crimes descritos na denúncia, de modo que nada há nos autos que retire a credibilidade dos depoimentos das testemunhas policiais. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

"Ressalto que não existe dispositivo legal que vede ao policial servir como testemunha. Além disso, não se acredita que servidores públicos, inclusive os policiais militares, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres iriam apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o simples intuito de inculpar inocentes. Ao contrário, tem os funcionários públicos a presunção de que no desempenho de suas atuações agem escorreitamente". (TJSP, 6ª Câmara de Direito Criminal, Apelação Criminal com Revisão nº. 990.09.322889-0. Rel.

Des. Marco Antônio Marques da Silva).

Por fim, como bem apontado pelo Ministério Público em alegações orais, em caso de eventuais abusos na abordagem, deveriam os réus procurar os meios legais para denunciar a conduta policial, não se justificando, portanto, o emprego de violência e/ou ameaça contra os agentes.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação dos réus.

DOSIMETRIA DA PENA

O réu BRUNO é primário e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai das folhas de antecedentes de fls. 122/123 e 172/174 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 132/133.

O réu MARCELO, por sua vez, é múltiplo reincidente (processo 416-89.2018 - fls. 134/135, processo 1264-18.2014 - fl. 134) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai das folhas de antecedentes de fls. 124/129 e 175/180 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 134/137.

Na primeira fase, atenta às chamadas "circunstâncias judiciais" previstas no art. 59 do Código Penal, fixo as penas-base nos mínimos legais, em 06 (seis) meses de detenção para o delito de desacato, em relação ao réu BRUNO, e em 02 (dois) meses de detenção para o delito de resistência, em relação a BRUNO e MARCELO.

Na segunda fase, agravo a pena do réu MARCELO em 1/3 (um terço), em razão de sua múltipla reincidência, alcançando 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Ainda na segunda fase, registro que não há circunstâncias agravantes e/ou atenuantes a considerar quanto ao réu BRUNO.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e/ou diminuição a considerar. Torno as penas acima definitivas, ante a ausência de outras circunstâncias modificadoras.

As penas do réu BRUNO deverão ser somadas nos termos do art. 69, caput, do Código Penal, alcançando 08 (oito) meses de detenção.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "c", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, a primariedade do réu BRUNO, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será o aberto.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "b", c.c. art.33, §3º, c/c 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei 7210/84, e considerando-se a natureza e consequências do delito, a múltipla reincidência do réu MARCELO, a demonstrarem que medida em meio mais brando não se mostra mais suficiente para reprovação de suas condutas, o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade será inicialmente o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar:

1) BRUNO AUGUSTO SOARES DOS SANTOS, portador do RG 45217632, filho de VALDELICE SOARES e de JAIR MARCILIO DOS SANTOS, nascido em 28/05/1994, em Sorocaba/SP, como incurso nos artigos 329, caput, e 331, c.c. art. 69, caput, todos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime aberto -, da pena de 08 (oito) meses de detenção;

2) MARCELO ALEXANDRE SOARES, portador do RG nº 40880706, filho de e VALDELICE SOARES e de JAIR MARCILIO DOS SANTOS, nascido em 04/05/1981, em Sorocaba-SP, como incurso no artigo 329, caput, do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime inicial semiaberto -, da pena de 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade do réu BRUNO por restritiva de direitos, tendo em vista que o delito foi praticado mediante violência.

Nos termos do artigo 77 do Código Penal, suspendo a pena do réu BRUNO por 02 (dois) anos, devendo o acusado submeter-se à prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena privativa imposta, durante o primeiro ano da suspensão (artigo 78, §1º do

Código Penal).

Incabível a concessão de benesses legais ao réu MARCELO, tendo em vista a sua múltipla reincidência.

Considerando-se que os réus responderam ao processo em liberdade e que não se encontram presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, concedo-lhes o direito de recorrerem em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C., e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA